Contrat de bêta-test · Mini-deck AIC et Obeya

Version AIC-beta-2026-10-v1 · octobre 2026

Entre les soussignés :

Fichly, SAS au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 933 450 322, ayant son siège social au 22 avenue Danton Demar, 34660 Cournonterral, représentée par Monsieur Clément Boniol, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « Fichly », d'une part,

Et **le·la testeur·se**, personne physique volontaire pour participer au programme de bêta-test, dont les informations sont recueillies lors de son inscription sur la plateforme de bêta-test, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Fichly, entreprise spécialisée dans la création de supports pédagogiques, développe un mini-deck « AIC et Obeya » (animations à intervalle court et management visuel). Dans le cadre de sa démarche qualité, Fichly souhaite soumettre ce contenu à des testeurs bénévoles afin d'obtenir leurs retours et d'améliorer le produit avant sa diffusion publique. Le présent contrat définit les conditions de participation à ce bêta-test.

Article 1 · Objet du contrat

Le présent contrat encadre la participation du·de la testeur·se au bêta-test du mini-deck AIC et Obeya. Le test consiste à :

- consulter les fiches du mini-deck sur la plateforme de bêta-test en ligne, et le cas échéant dans le fichier PDF mis à disposition sur cette plateforme ;
- formuler des retours, commentaires, suggestions ou signalements d'erreurs directement sur la plateforme, en annotant les fiches (notes, zones entourées, flèches, tracés) et en rédigeant un avis général ;
- transmettre ces retours dans le délai défini à l'article 4.

Article 2 · Engagements du·de la testeur·se

Le·la testeur·se s'engage à :

- lire attentivement le contenu fourni dans le cadre du test ;
- formuler des retours sérieux, compréhensibles et constructifs ;
- conserver pour lui·elle seul·e son code personnel d'accès, qui ne doit pas être communiqué à un tiers ;
- ne pas copier, diffuser, transmettre, publier ou exploiter commercialement le contenu reçu, y compris le fichier PDF des fiches ;
- utiliser le contenu uniquement dans le cadre du bêta-test ;
- respecter la confidentialité des informations échangées.

Article 3 · Engagements de Fichly

Fichly s'engage à :

- donner accès au·à la testeur·se, dès son inscription, à la plateforme de bêta-test et au fichier PDF des fiches, au moyen d'un code personnel également envoyé par e-mail ;
- prendre en compte les retours reçus, dans la mesure du possible, pour améliorer le produit final ;
- offrir un exemplaire physique gratuit du mini-deck au·à la testeur·se ayant transmis ses retours dans les conditions de l'article 7 ;
- mentionner dans le deck final, dans la section des remerciements, le nom des testeurs ayant participé activement ;
- garantir la confidentialité des informations personnelles fournies.

Article 4 · Durée du test

Le bêta-test commence le jeudi 8 octobre 2026 et se termine le dimanche 25 octobre 2026. Le·la testeur·se peut consulter les fiches et déposer ses retours pendant cette période. Le respect de cette échéance est une condition pour bénéficier de la gratification prévue à l'article 7. Les retours sont enregistrés automatiquement sur la plateforme au fur et à mesure de leur saisie. Le·la testeur·se qui a terminé peut le signaler sur la plateforme (« J'ai terminé ») ; Fichly cesse alors de lui envoyer des rappels.

Article 5 · Propriété intellectuelle

L'ensemble des contenus transmis dans le cadre du bêta-test, notamment les fiches du mini-deck AIC et Obeya (sur la plateforme et au format PDF), les visuels, illustrations, personnages, concepts, titres, textes ou tout autre élément qu'elles contiennent, ainsi que la plateforme de bêta-test elle-même, sont et restent la propriété exclusive de Fichly, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Le·la testeur·se reconnaît expressément :

- qu'il·elle n'acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur les éléments transmis ;
- qu'il·elle ne peut en aucun cas reproduire, diffuser, partager, modifier ou exploiter ces contenus, de manière partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable de Fichly ;
- que sa participation au bêta-test ne lui confère aucun droit de co-auteur ou de contributeur sur le produit final, sauf accord spécifique.

En revanche, les idées d'amélioration, suggestions et remarques transmises par le·la testeur·se dans le cadre du test pourront être librement utilisées par Fichly pour améliorer le produit, sans contrepartie autre que celle prévue à l'article 7.

Article 6 · Confidentialité

Les fiches et documents fournis dans le cadre du test, ainsi que les échanges entre les parties, sont strictement confidentiels. Le·la testeur·se s'engage à ne pas divulguer d'informations relatives au contenu ou au fonctionnement du produit avant sa diffusion officielle.

Article 7 · Gratification

En contrepartie de sa participation active, le·la testeur·se recevra :

- un exemplaire physique gratuit du mini-deck AIC et Obeya ;
- une mention dans la section des remerciements du deck final.

Cette gratification est conditionnée :

- au dépôt de retours sur la plateforme avant le 25 octobre 2026 ;
- à des remarques pertinentes et constructives, même si elles sont brèves.

Aucune autre compensation financière ou matérielle n'est prévue.

Article 8 · Données personnelles

Dans le cadre de ce test, Fichly collecte les données suivantes : nom, prénom, adresse e-mail, fonction et entreprise (facultatif), les retours déposés sur la plateforme et, lorsque le·la testeur·se indique avoir terminé, son adresse postale et son numéro de téléphone (facultatif) pour l'envoi de la gratification. Pour protéger la plateforme contre les inscriptions automatisées, une empreinte non réversible de l'adresse IP est conservée lors de l'inscription.

Ces données sont utilisées exclusivement pour :

- le bon déroulement du test et l'envoi du code personnel par e-mail ;
- l'envoi de la gratification ;
- la mention dans les remerciements ;
- la communication d'éventuelles mises à jour du mini-deck.

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), le·la testeur·se peut demander à tout moment l'accès, la rectification ou la suppression de ses données par simple demande à : contact@fichly.com.

Article 9 · Résiliation

Le·la testeur·se peut se retirer du test à tout moment, sans justification, en le signalant par écrit à Fichly. Fichly se réserve également le droit d'interrompre unilatéralement la participation d'un·e testeur·se, notamment en cas de non-respect du présent contrat ; son code personnel est alors désactivé.

Article 10 · Loi applicable

Le présent contrat est régi par la loi française. En cas de litige, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut, le litige relèvera de la compétence des tribunaux du ressort de Paris.

Validation

En cochant la case prévue à cet effet lors de son inscription sur la plateforme de bêta-test, le·la testeur·se déclare avoir lu, compris et accepté l'intégralité des termes du présent contrat, et

s’engage à respecter les conditions du bêta-test. La date d’acceptation et la version du contrat sont enregistrées avec son inscription.